



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/103/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובע:

לטוטו ויטלי,

באמצעות ב"כ: עו"ד יוסי נגר
ורון יורם 2, אשקלון
טל': 08-6758162 פקס: 08-6758142

נגד

הנתבעת:

קריבצ'נקוב טטיאנה, ת.ז.

באמצעות ב"כ: עו"ד חגי ישראלוביץ
שד' נים 2, מגדל עסקים עזריאלי, ראשון לציון

פסק דין

1. עניינה של המחלוקת שנותרה לפני בהליך דנן בטענת התובע כי גדר שהציבה הנתבעת לפני מספר שנים, לצורך חציצה בין החצר שבבעלותה לחניה התובע, וכן בנייה קלה אשר הוסיפה לדירתה, ניצבים להלכה ולמעשה בשטח שבבעלות התובע, בניגוד לדין ובלא שניתנה הסכמתו לכך. התובע עתר לצו עשה המורה לנתבעת לסלק כל מבנה או חלק ממבנה שהקימה הנמצאים בשטח שבבעלותו.
2. בכתב התביעה ביקש התובע גם סעד המורה לנתבעת להעתיק את מנוע המזגן אשר התקינה על קיר דירתה החיצוני הפונה לגרם המדרגות שמוביל לדירת התובע, וכן להסיר את הגדר והשער שהציבה הנתבעת בחזית החצר הצמודה לדירתה ופונה לרחוב. במסגרת הדיון שהתקיים בפני ביום 25.5.20 הסכימו הצדדים כי הנתבעת תסיר את המנועול שהתקינה על השער, על מנת לאפשר לתובע או מי מטעמו גישה למוני המים והחשמל ובלוני הגז הנמצאים מאחורי הגדר שבחזית הבית. התחייבות זו של הנתבעת בוצעה זה מכבר. כן הסכימה הנתבעת להעתיק על חשבונה את מנוע המזגן למיקום שהוסכם על הצדדים. על אף שנגרם עיכוב בבצוע התחייבות זו של הנתבעת, אשר קיבלה תוקף של החלטה, אזי, לאחר שנכנס לתמונה בא כוחה, בוצעה העתקת מנוע המזגן לשביעות רצון התובע.
3. הצדדים מתגוררים בבית המשותף הידוע כגוש 2843 חלקה 34. הבית המשותף מורכב מ-10 מבנים בני 3 קומות הכוללים 24 יחידות דיור. התובע מתגורר בדירה דו-מפלסית הממוקמת בקומה הראשונה והשנייה בבניין מס' 6 כאשר בקומת הקרקע נמצאת דירתה של הנתבעת. שתי הדירות ידועות כבית מס' 14 ברח' עמיעוז באשקלון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/103/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. דירת התובע רשומה בפנקס הבתים המשותפים כחלק משנה 15. עפ"י התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף, לדירת התובע הוצמדו גג רעפים, מרפסת לא מקורה, מבואה וכן חניה אשר ביחס אליה נטען כי בוצעה הסגת גבול מצד הנתבעת.

5. דירת הנתבעת רשומה בפנקס הבתים המשותפים כתת חלקה 13, ועפ"י התקנון המוסכם הוצמדה לה גינה וכן חניה פתוחה אשר גובלות אחת עם השנייה.

הבניה לגביה מבוקש סעד של סילוק יד

6. אין מחלוקת כי מספר שנים לפני הגשת התביעה (לטענת הנתבעת בשנת 2004) הקימה הנתבעת את הגדר שבמחלוקת. הגדר עשויה רשת ברזל הנטועה בתוך תשתית בטון וגובהה כ- 30 ס"מ וברוחב שך כ- 20 ס"מ (גובה הגדר כולה כ- 1.5 מ'). בנוסף, במהלך השנים, הקימה הנתבעת גגון מעל הכניסה לדירתה הממשיך בחלקו מעבר לגדר. כן הקימה הנתבעת מחוץ לחלון המשקיף לחנית התובע, תוספת של בנייה קלה החורגת מקווי הבניין. בנוסף, מתחת לאותו חלון הוקם קיר בטון בגובה של כ- 40 ס"מ שעליו אריחים מעוינים בגוון לבן ותכלת. לבסוף, טען התובע כי גם שטח אדמה קטן ומוגבה, בו נטויים כיום שתילים, הנמצא בפינה של חנייתו, שייך למעשה לשטח החנייה עצמה ויש לסלקו.

המחשה של הגדר והבנייה הנוספת אותן מבקש התובע להסיר, ניתן לקבל באופן ברור מעיון בתמונות שצורפו לכתב התביעה (נספחים ד1, ה, ט).

מינוי מודד מומחה מטעם המפקח וממצאי חוות דעתו

7. בעקבות ביקור שערכתי בבית המשותף ביום 10.6.20 בנוכחות הצדדים, ניתנה הסכמת הצדדים כי ימונה מודד מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין לשם בירור המחלוקת שבסוד התביעה.

8. ביום 14.6.20 הוריתי על מינוי של איתמר שיאון ממשרד "שיאון משרד למדידיות", שהנו מודד מוסמך. המומחה התבקש לפעול באופן הבא:

"המומחה ימציא למפקח את חוות דעתו בתוך 21 יום מיום הביקור בבית המשותף אשר תפרט את מסקנותיו. בהתייחס לזכויות הצדדים, כפי שהן רשומות במרשם המקרקעין, ובפנקס הבתים המשותפים ובתקנון הבית המשותף, יכריע המומחה בשאלות אלו:

- א. האם הגדר ותשתית האבן עליה היא מונחת, החוצצת בין שטח הצדדים, הוקמה, כולה או בחלקה, בשטחו של התובע;
- ב. האם תוספת הבניה המורכבת מקיר בטון (עליו צבועות משבצות בצבע אפור וכחול) ועליה תוספת של בניה קלה, ניצבת בחלקה לפחות, בשטחו של התובע;
- ג. האם שטח האדמה הקטן בפינת החניה של התובע, לרבות גדר הבטון מסביבו, נמצאים בשטחו של התובע;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/103/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המהווים חלק בלתי נפרד מצו רישום הבית המשותף, כפי שנרשמו בפנקס הבתים המשותפים - הגדר שהקימה הנתבעת ניצבת כולה בשטח החנייה של התובע. כמו כן הגגון ותוספות הבניה שהוקמו בפינת החנייה אף הם חורגים בחלקם לתוך חניית התובע. יובהר כי הנתבעת לא ביקשה לחקור את המומחה לאחר שמסר תשובותיו.

תמצית טענות הצדדים

12. התובע טען כבר במסגרת כתב התביעה, כי מדידה של מודד שהוזמן על ידו גילתה כי הגדר שהוקמה ע"י הנתבעת פולשת לשטח החניה המסומן בצו רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם באותיות מז'. כך גם ביחס לתוספות הבניה האחרות שהקימה הנתבעת בפינה שבחזית דירתה הצמודה לחנייה, קרי, הגגון מעל הכניסה לדירה, והתוספות הנוספות שפורטו לעיל.

13. בעקבות הגשת חוות הדעת של המומחה הגישה הנתבעת בקשה לתיקון חוות הדעת או לביטולה. ביסוד בקשה זו עמדה טענת הנתבעת כי בצו רישום הבית המשותף והתשריט והתקנון, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, אשר עליהם ביסס המומחה את חוות דעתו, נכלו כשלים ברמה התכנונית אשר אינם מאפשרים לנתבעת לעשות שימוש סביר בשביל הגישה לדירתה ומונעת ממנה נגישות סבירה לכניסה לדירתה. עפ"י התשריט הקים חניית התובע כוללת גם חלק מהמדרגות שנבנו בכניסה לדירת הנתבעת.

לטענת הנתבעת הסתמכה כל השנים על תשריט אשר הוצג בפניה וצורף להסכם המכר שערכה עם הקבלן. לפי תשריט זה רוחב חנייתו של התובע עומד על 250 ס"מ (במקום 321) ועל כן הגדר שהקימה, הגגון והתוספות האחרות מושא התביעה כאילו הן נציבות בשטח שבבעלותה. כן טענה כי שטח החנייה של התובע כולל פח ציבורי וגינה ציבורית קטנה.

14. טענה נוספת שהעלתה הנתבעת להגנתה היתה כי התובע ואשתו המנוחה הסכימו בשנת 2004 כי הנתבעת תקים את הגדר במקום שבו הוקמה זאת בשל אותו כשל תכנוני לו טוענת הנתבעת. יצוין כי לא נטען להסכמה כלשהיא לענין הבניה הנוספת השנויה במחלוקת, אשר המומחה קבע כי היא פולשת בחלקה לשטח התובע.

דיון והכרעה

15. בהחלטה מפורטת ומנומקת, שניתנה עלי ידי ביום 6.8.20 דחיתי את בקשת הנתבעת לתיקון חוות דעת המומחה או לביטולה. במסגרת החלטה זו קבעתי כי "אין מקום להפנות אל המומחה שאלות הבהרה שעניינן במיקום הגדר, הגגון וכל מבנה אחר המצוי בתת חלקת הנתבעת ביחס לגבול המופיע בתשריט המכונה ע"י הנתבעת "תשריט המכר המקורי", שלפי טענתה על פיו היה צריך לרשום את הבית המשותף, או בכל תשריט אחר שאינו התשריט הרשום".

16. מצאתי לנכון להביא את עיקרי החלטתי זו כלשונה ויש לראותה כעת חלק בלתי נפרד מפסק הדין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/103/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. באופן היפותטי, אני מסכים עם טענת ב"כ הנתבעת כי אין טעם בחוות דעת של מודד הנסמכת על תשריט מסוים, מקום בו נמצא כי יש להסתמך על תשריט אחר ביחס לאותה חלקה.

6. דאעקא, המחלוקת שלפני עניינה במקרקעין מוסדרים ועל כן מתקיים בהם סעיף 125 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין) המורה כך: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] תשכ"ט-1969". לכן, ככלל, הרישום במירשם המקרקעין מעיד על עצמו שהוא אמת. הטוען שהרישום אינו נכון וטוען תיקון – עליו הראיה. ככלל, מתן אפשרות לתיקון המירשם, משמעו פגיעה ביסוד הוודאות עליו ביקש להגן המחוקק בקובעו כי הרישום יהווה ראיה חותכת לתוכנו. על-פי לשון הסעיף ניתן לתקן את המירשם בעילות הנקובות בסעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] תשכ"ט-1969. יחד עם זאת, ההלכה הפסוקה קבעה כי ניתן לתקן את המירשם גם במקרים נוספים, מעבר למקרים המנויים בס' 93-97 לפקודת ההסדר. בע"א 371/85 פיליפ נ' רוזנברג פ"ד מב(1), 584 נפסק: "ערה אני לכך, ש"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים" מהווה "ראיה חותכת לתכנון": סעיף 125(א) לחוק המקרקעין. אולם אין לפרש את האמור בסעיף קטן זה, כקובע, שבשום נסיבות אין לקעקע את המשקל הראייתי של הרישום (פרט לסעיפים 93-97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]). מסכימה אני לדברי חברי הנכבד, השופט חלימה, כי סעיפים 93-97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] עוסקים במצב דברים מסוים ומוגדר, ואין להם כל שייכות לענייננו. עם זאת, גם רישום, שבוצע על-פי הצהרה שאינה תואמת את הנתונים המהותיים בחוזה, או שבוצע במירמה ואפילו בטעות בתום-לב וכיוצא באלה מקרים, יכול הבעלים האמיתי לתקוף אותו בתביעה משפטית.

...

שונה המצב, אם חל על מקרה נתון סעיף 10 לחוק המקרקעין. אם רכש אדם זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה, תוך הסתמכות בתום-לב על הרישום, מגן החוק על זכותו, גם אם התברר כי הרישום לא היה נכון. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין - שאפשר כי ראוי היה למקמו ליד סעיף 10 הנ"ל, כהמלצתו של פרופ' ויסמן (ראה: י' ויסמן, חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מגמות והישגים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, תש"ל) 86-87) - אכן עשוי להוות ראיה חותכת לגבי צד ג' אשר, כמפורט בסעיף 10, מסתמך על הרישום.

7. על מנת לתקן את צו רישום הבית המשותף והתשריט עליו הוא נסמך, על הנתבעת להגיש בקשה מכח סעיף 145 לחוק המקרקעין. יובהר כבר עתה כי למפקח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/103/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיפוטי על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בבקשה כזו כפי שנקבע בעש"א (י-
ס) 58158-05-19 מוהדב נ' רישרדר (נבו, 3.10.19): "מהותו של הסכסוך, כפי
שהוצג על ידי המערער לפני המפקחת, אינו נמנה על המחלוקות שהכרעה בהן
נתונה לסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. אין אפוא פגם בתוצאת פסק
הדין ובקביעת המפקחת כי התביעה אינה נתונה לסמכותה" והדברים יפים גם
לעניינו.

8. מן המקובץ עולה כי אין מקום כלל, במסגרת ההליך דנן לדון בשאלת תוקפו של
צו הבית המשותף והתשריט הנלווה אליו, כפי שהם רשומים כיום בפנקס הבתים
המשותפים ואין כל מקום להתייחס ל"תשריט המכר המקורי". כאמור, על
הנתבעת להגיש בקשה לפי סעיף 145 לחוק המקרקעין ובהעדר הסכמה של כלל
בעלי הדירות יש להניח כי תופנה להגשת תביעה לביהמ"ש המוסמך (ראו פרק 4.2
לקובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין). לחלופין, רשאית הנתבעת
להגיש תביעה כספית כנגד הקבלן אשר, לפיה טענתה, הציג בפניה מצג שווא ביחס
לרישום זכויותיה בבית המשותף והגבול המפריד בין תת החלקה שלה לזו של
התובע."

17. בהחלטי מיום 25.10.20 הוריתי לנתבעת להודיע האם היא עומדת על טענתה כי ניתנה הסכמה
של התובע להקמת הגדר ותוספות הבנייה האחרות. משלא הוגשה תגובתה ניתן היה להתעלם
מטענה זו וליתן פס"ד בהתאם למסקנות המומחה שמונה ע"י המפקח.

18. למען הזהירות בחנתי גם את טענת הנתבעת להסכמת התובע ומצאתי כי אף אם ניתנה בעבר
הסכמה כזו על ידו או אף ע"י אשתו המנוחה אין בה כדי להדוף את התביעה דנן ולמנוע מתן
הסעד המבוקש. להלן נימוקי:

19. לא מצאתי במסמכים שהוגשו לפני כי בידי הנתבעת התחייבות בכתב בדבר ההסכמה הנטענת.
התחייבות לעשות עסקה במקרקעין אשר אין עליה ראיות בכתב אינה מקנה לצד הטוען לקיומה
זכויות קנייניות במקרקעין מושא העסקה. בנסיבות שלפני, לכל היותר עסקינן ברישיון לשימוש
במקרקעין. גם אם אקבל את גרסת הנתבעת כפי שהוצגה, הרי לכל היותר ניתן בידה רישיון
לשימוש במקרקעי התובע באמצעות הקמת הגדר שהציבה. יוער כי באשר ליתר תוספות הבנייה
לא נטען כי ניתנה ולו הסכמה שבעל פה מצד התובע או אשתו.

20. אין בעובדה כי חלפו שנים רבות מאז הקמת הגדר בלא שעלתה דרישה ע"י התובע לסלק אותה
כדי להקנות לנתבעת זכויות במקרקעיו. ראו בעניין זה את הדברים שנקבעו בע"א 50/77 מזרחי
נ' אפללו, פ"ד לא (3) 433, 439 (1977): "מסיג גבול שמחזיק בקרקע תקופה ממושכת בידיעת
הבעלים ובלי שהבעלים יפעלו לסילוקו, עלול להיהפך לבר רשות ללא תמורה או בר רשות
חינם ובעל המקרקעין רשאי לבטל רשות זו בכל עת".

ראו גם דבריה של פרופ' נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24 (1995), בעמ' 57:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/103/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רשות שנלמדה מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני".

21. כן נקבע בפסיקה כי במקרים נדירים בלבד, בהם נתנה רשות כאמור לצמיתות אשר כללה גם רשות לבנות, ובעלי הרשות השקיעו במקרקעין בהסתמך על הרשות, לא ניתן יהיה לבטל את הרשות (ר' לעניין זה ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקאות 25-27 (3.4.2006), פורסם בנבו).

22. הנתבעת לא הוכיחה כי התקיימו הנסיבות החריגות המצדיקות קביעה כי ניתן לה רישיון בלתי הדיר לשימוש ולו בחלק משטח החניה.

23. אף אם ניתנה הסכמה מפורשת מטעם התובע להקמת הגדר, אזי, משלא נטען ובוודאי לא הוכח, כי ניתנה על ידי הנתבעת תמורה כנגד הסכמה זו הרי שהנתבעת אף לא זכאית לשיפוי בגין הוצאות הקמת הגדר ותוספות הבנייה האחרות. עוד ראוי לציין כי הנתבעת רשאית עקרונית, להקים את הגדר מחדש בשטח הצומד לדירתה, ובלבד שיינתן לה היתר כדן מאת רשויות התכנון ככל שנדרש היתר כזה ושאינו בו כדי למנוע שימוש סביר בחניית התובע. הדברים יפים גם ביחס לגגון מעל הכניסה לדירתה.

24. המועד בו נשלח אל הנתבעת מכתב דרישה מאת התובע לסלק את הגדר, קרי 2.7.2019, הוא המועד בו יש לראות את הרישיון שניתן לה, אם אמנם ניתן לה - כבטל.

25. לאור כל האמור לעיל התובע ביסס את זכותו הקניינית לכך שהנתבעת תסלק את ידה ותסיר את אותם מבנים שהקימה ואשר ניצבים כולם או בחלקם בשטח החנייה שבבעלות התובע.

26. כמו כן, ולמעלה מן הדרוש להכרעה בסכסוך זה, בעקבות הסיוור שערכתי במקרקעין מושא הסכסוך, התרשמתי כי הגדר במקומה הנוכחי אף מפריעה לשימוש סביר של התובע, או מי מטעמו, בחנייה הצמודה לדירתו. זאת בשל הקטנת רוחב החניה העומד לרשותו וקביעה זו נכונה גם ביחס לקונסטרוקציה התומכת בגגון שהקימה הנתבעת ואשר נוגסת בשטח הנמצא בפינת החנייה.

27. סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מקנה סמכות למפקח לדון בעילה שעניינה הסגת גבול בין שכנים בבית משותף:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ו-59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/103/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואילו **סעיף 74 לחוק המקרקעין** מלמדנו כי במסגרת העילות שבתחום סמכותו, המפקח מוסמך להעניק כל סעד "...שיש לשופט בית משפט שלום **הדן בתביעה אזרחית**", לרבות מתן צו עשה.

28. התובע ביקש בכתב התביעה גם סעד כספי של דמי שימוש ראויים בסך 42,000 ₪ לפי חישוב של 500 ₪ לחודש עבור 7 השנים שקדמו להגשת התביעה. אין בידי להעניק סעד זה לתובע. ראשית, בכל מקרה אין התובע זכאי לדמי שימוש בתקופה שקדמה למכתב הדרישה מיום 2.7.19.

שנית, לא הוגשה חו"ד שמאי בנושא ולא הוכח כלל מהם דמי השימוש הראויים עבור פלישה לשטח התובע בהיקף מצטבר של לא יותר מ- 6 מ"ר, עפ"י ממצאי חוות הדעת של המומחה מטעם המפקח. על כן, אני מורה על מחיקת סעד זה.

סוף דבר

29. הנני מקבל במלואה את התביעה בכל הנוגע לסילוק הגדר והמבנים שהקימה הנתבעת, בחלקם או במלואם בשטח חנית התובע.

30. ניתן בזה צו עשה המורה לנתבעת לסלק ידה משטח התובע, הכל כמפורט להלן:

א. הגדר שחוצצת בין החצר של הנתבעת לחניית התובע, ומסומנת בצבע טורקיז מקווקו בחוות הדעת של המומחה, תסולק במלואה ע"י הנתבעת, לרבות תשתית הבטון עליה ניצבת גדר הברזל;

ב. הנתבעת תסיר את הגגון שהציבה מעל הכניסה לדירתה במלואו, לרבות כל תשתית בנויה או ארעית וכל חפץ התומכים או מחוברים לגגון. הנתבעת תהא רשאית להקים גגון חדש שלא יחרוג מעבר לגבול תת החלקה של התובע ומסומן בקו אדום רציף בחו"ד המומחה;

ג. הנתבעת תסיר את קירות הבטון וכל הבנוי עליהם הצמודים לחלון דירתה, לרבות חגורת הבטון המקיפה את חלקת האדמה בפינת החנייה, אשר נבנו על שטח חנית התובע ומסומנים בצבע ורוד מקווקו בחו"ד של המומחה;

ד. סילוק המבנים המפורטים לעיל מחניית התובע כוללת גם סילוק כל פסולת בניין או צמחייה כתוצאה מעבודות ההריסה הדרושות;

ה. על הנתבעת לבצע את המפורט בס"ק א-ד תוך 60 יום;

31. אשר להוצאות הליך זה: לו היתה הנתבעת מקבלת את ממצאי חוות הדעת ומתחייבת לפנות בעצמה את הדרוש פינוי כמפורט לעיל, היה ניתן להסתפק בחיובה בהוצאות הישירות שהוציא התובע ובשכ"ט עו"ד סמלי, זאת גם בהתחשב בהיותה אישה מבוגרת המתקיימת מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי בלבד. ברם, הנתבעת לא הסכימה לקבל את חוות הדעת וממצאיה והתובע נאלץ לבקש ולהמתין עד לקבלת פס"ד זה. לפיכך, אני מורה כי הנתבעת תשא בהוצאות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/103/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובע בגין אגרת משפט וחלקו בשכ"ט המומחה מטעם המפקח בסך של 2,571 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום ולאחר מכן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 32. המזכירות תמציא פסה"ד לידי ב"כ התובע, ולנתבעת עצמה.

ניתן ביום 22 נובמבר 2020, ו' כסלו תשפ"א, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**